



PUTUSAN
Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mulyadi als Enji Bin Amri |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41Tahun/ 6 April 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Babakan Loa Rt. 002 Rw. 007 Ds. Padalarang
Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap./60/VIII/2024/Reskrim tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa Mulyadi als Enji Bin Amri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Terdakwa didampingi Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, register perkara Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI Bin AMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **yang telah dengan sengaja merampas / menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban HERMAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana **Dakwaan Pertama Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUYADI Alias ENJI Bin AMRI** dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun** dikurangi selama **Terdakwa MUYADI Alias ENJI Bin AMRI** berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar **Terdakwa MUYADI Alias ENJI Bin AMRI** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak.
- Dirampas untuk Dimusnahkan**
5. Menetapkan agar **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa Mulyadi Alias Enji Mulyadi Alias Enji Bin Amri** pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Babakan Loa Rt.002 Rw.007 Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Herman (alm)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekiranya hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 pukul 08.00 Wib atau waktu lain di bulan Agustus tahun 2024, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** berkunjung ke rumah orang tuanya yang berada di Kp. Babakan Loa Rt.002 Rw.007 Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dengan menggunakan sepeda motornya yang berjenis Yamaha Jupiter Z Warna Biru. Setibanya **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** di rumah orang tuanya, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** bertemu dengan **Korban Herman (alm)** dan **Korban Herman (alm)** meminta **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** untuk berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa setelah mengiyakan ajakan dari **Korban Herman (alm)**, pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2023 setidaknya pada tahun 2024 **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun datang kerumah **Korban Herman (alm)** dan menyuruh **Korban Herman (alm)** untuk membeli minuman keras. Setelahnya **Korban Herman (alm)** datang kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras yang telah dibeli, kemudian **Terdakwa**



MULYADI Alias ENJI bersama **Korban HERMAN (alm)** pun meminum minuman keras yang telah dibeli sebelumnya sampai habis;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekiranya pukul 12.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2024, **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** bersama dengan **Korban HERMAN (Alm)** berkunjung ke rumah **Saksi MARWAN** dengan tujuan berkumpul untuk meminum minuman keras secara bersama-sama. Kemudian ketiganya kembali membeli 1 (satu) minuman keras yang setelahnya di minum secara bersama-sama di rumah **Saksi MARWAN**.

- Bahwa usai **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** , **Korban HERMAN (Alm)**, **Saksi MARWAN** menghabiskan minuman keras yang telah dibeli, pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** , **Saksi MARWAN** dengan bersama-sama pergi ke rumah milik **Korban HERMAN (Alm)**. Setibanya di lokasi sekira pada pukul 20.00 WIB, **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** bersama **Korban HERMAN (Alm)** dan **Saksi MARWAN** kembali membeli minuman keras 2 (dua) botol minuman keras dan kemudian diminum secara bersama hingga habis;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB atau pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 setelah ketiganya menghabiskan 2 (dua) botol minuman keras, mereka pun berencana untuk memasak atau membakar ayam. Pada saat itu, **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** pulang terlebih dahulu ke rumah orang tuanya untuk mengambil Kapak dan Parang yang akan dipakai untuk membelah kayu untuk dijadikan pembakaran nantinya. Setelah kembali dari mengambil Kapak dan Parang, kemudian **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** pun menyimpan alat tersebut di depan rumah **Korban HERMAN (Alm)** dan selanjutnya **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** bersama **Korban HERMAN (alm)** berangkat ke daerah Rancabali untuk membeli ayam dan 2 (dua) botol minuman keras, sedangkan **Saksi MARWAN** menunggu di rumah **Korban HERMAN (alm)**. Usai **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** dan **Korban HERMAN (alm)** pergi untuk membeli ayam dan 2 (dua) botol minuman keras, akan tetapi ayam tersebut tidak ada dan selanjutnya ketiganya pun segera mengonsumsi 2 (dua) botol minuman keras dan berbincang hingga larut malam;



- Bahwa keesokannya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekiranya pukul 00.30 WIB atau waktu lain di Bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, seusai **Terdakwa Mulyadi Alias Enji**, **Saksi Marwan** dan **Korban Herman (alm)** menghabiskan 2 (dua) botol minuman keras tersebut, mereka pun berencana untuk pergi jalan-jalan keluar dan membeli kembali minuman keras. Akan tetapi pada saat akan beranjak pergi, **Saksi Marwan** berteriak menanyakan keberadaan handphone miliknya. Melihat hal tersebut, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji**, **Saksi Marwan** dan **Korban Herman (alm)** pun membicarakan terkait keberadaan handphone tersebut. **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** menanyakan keberadaan handphone tersebut kepada **Korban Herman (alm)**, pada saat itu **Korban Herman (alm)** merasa tersinggung dan terjadilah perselisihan antara **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** dan **Korban Herman (alm)**;

- Bahwa setelah terjadinya perselisihan antara **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** dan **Korban Herman (alm)**, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun emosi dan segera pergi ke luar untuk mengambil kapak yang tadi disiapkan untuk membelah kayu bakar. Kemudian seusai **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** membawa kapak, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** tanpa pikir panjang langsung menghujamkan kapak tersebut ke arah kepala **Korban Herman (alm)** sehingga menyebabkan **Korban Herman (alm)** tersungkur. Tidak cukup sekali, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun membabi buta menghujamkan kapak yang **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** kuasai ke arah kepala dan badan **Korban Herman (alm)** kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat itu pula, **Saksi Marwan** dalam kondisi mabuk mencoba untuk menghentikan tindakan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** akan tetapi tidak berhasil. Setelah **Korban Herman (alm)** terkapar bersimbah darah, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun segera pergi dengan membawa kapaknya. Melihat **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pergi, **Saksi Marwan** pun pada saat itu berusaha untuk mengejar **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** dan akan tetapi terlihat oleh **Saksi Andre Elmidas** dan menanyakan apa yang terjadi terhadap **Korban Herman (alm)** yang kemudian **Saksi Marwan** menjawab "KU SI ENJI / SAMA SI ENJI". usai melihat kondisi ayahnya yaitu **Korban Herman (alm)** terkapar bersimbah darah, **Saksi Andre Elmidas** membangunkan kakaknya yaitu **Saksi Wildan Muhammad Rijal** pun segera meminta tolong kepada warga sekitar dan segera membawa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



Korban HERMAN (Alm) ke Rumah Sakit serta melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus RT dan RW di kediamannya;

- Bahwa pada pukul 02.30 WIB atau pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 setelah adanya laporan terkait peristiwa pembacokan yang terjadi kepada **Korban HERMAN (Alm)**, **Saksi RANGGA SUSYANTO** dan **Saksi ANGGI SUHARTONO** selaku anggota Kepolisian langsung mengecek ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada saat itu diketahui **Korban HERMAN (Alm)** telah dibacok menggunakan kapak oleh **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** menyerahkan dirinya ke kantor Kepolisian Resor Cimahi dan mengakui tindakannya yang telah melakukan kekerasan dengan cara membacok menggunakan kapak kepada **Korban HERMAN (Alm)**;

- Bahwa setelah mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, akhirnya **Korban HERMAN (alm)** menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.37 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan Resume Rekam Medis / Visum et Repertum dengan Nomor : RS.01.05/D.XIV.1.4.17.3.1/085/2024 ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dr. Akhmad Imron, Sp.BS(K), M.Kes, KSM Ilmu Bedah Saraf, ditemukan fakta-fakta sebab dari meninggalnya **Korban HERMAN (Alm)** yang menjelaskan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan Umum : Tampak sakit berat
 - a. Kesadaran : Penurunan kesadaran (nilai kesadaran delapan dari skala lima belas);
 - b. Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh delapan milimeter air raksa (normal);
 - Denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit (cepat);
 - Pernafasan dua puluh dua kali per menit (cepat);
 - Suhu tiga puluh enam derajat celsius (normal).

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



2. Pemeriksaan luka-luka :

a. Kepala :

- 1) Pada rahang atas sebelah kanan, satu setengah sentimeter di bawah mata kanan, terdapat luka terbuka ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, bentuk elips jika luka dirapatkan membentuk garis lurus, tepi rata, keduasudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- 2) Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis tengah, setinggi puncak telinga kiri, terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, bentuk lonjong arah melintang, tepi rata sudut sebelah kanan lancip dan sebelah kiri tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- 3) Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis tengah, setinggi pertengahan daun telinga kiri, terdapat luka terbuka ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang, bentuk elips jika dirapatkan membentuk garis lurus, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- 4) Pada wajah sisi kiri, tepat di pada sudut mulut sebelah kiri hingga pipi kiri, terdapat luka ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- 5) Pada kepala sisi kanan hingga telinga kanan, terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, teraba derik tulang;
- 6) Pada telinga kiri bagian sepertiga atas, terdapat luka terbuka ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang rawan telinga, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

II. Pemeriksaan Penunjang



1. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap dengan hasil : penurunan jumlah sel darah merah dan protein pengikat sel darah merah, tekanan parsial gas karbon dioksida meningkat, kadar gas bikarbonat meningkat.
2. Rontgent dada dan leher dengan hasil : tidak ada kelainan;
3. CT-Scan kepala tanpa kontras dengan hasil : pembengkakan jaringan lunak pada kedua sisi kepala bagian dahi dan pelipis, patah pada tulang pelipis kanan, patah pada rahang atas kanan, patah pada tonjolan tulang mastoid kiri, patah pada rahang bawah kiri, tanda-tanda pendarahan pada otak sisi kanan.

III. Penatalaksanaan dan Perawatan

1. Pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah dilakukan :
 - Pemantauan tanda-tanda vital
 - Pemberian cairan elektrolit melalui pembuluh darah balik
 - Pemberian obat penghilang nyeri dan sedasi melalui pembuluh darah balik
 - Pemberian oksigen dengan pemasangan tabung bantu pernapasan pada tenggorokan
 - Pemasangan selang kateter urin
 - Pasien direncanakan operasi emergensi untuk mengatasi pendarahan pada otak.
2. Pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat di ruang operasi emergensi dilakukan operasi untuk pembersihan luka, mengurangi tekanan dalam kepala, dan mengatasi pendarahan otak pada pasien.
3. Pada pasien dilakukan pemantauan tanda vital dan luka setelah operasi, setelah tindakan pasien dirawat di ruang rawat intensif, pasien mendapatkan transfusi sel darah merah sebanyak enam kantong dan transfusi plasma darah sebanyak empat kantong.
4. Selama perawatan di ruang intensif kondisi pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, pada tanggal sembilan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul lima belas lebih delapan menit pasien mengalami penurunan tekanan darah kemudian dilakukan penambahan jumlah cairan elektrolit yang dimasukan melalui pembuluh darah balik untuk mengembalikan tekanan darah;

5. Pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul lima belas lebih tiga puluh menit, setelah diberikan obat-obatan untuk memperbaiki keadaan umum kondisi pasien tidak mengalami perbaikan. Kepada keluarga diberikan informasi tentang perburukan yang terjadi dan keluarga menyatakan untuk tidak usah dilakukan resusitasi jika kemudian henti napas dan henti jantung.

6. Kondisi pasien terus mengalami perburukan, dan pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lebih tiga puluh tujuh menit pasien dinyatakan meninggal dunia.

IV. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, dalam keadaan tidak sadar.
2. Dari hasil pemeriksaanfisik terdapat luka terbuka yang sesuai dengan akibat trauma tajam pada rahang atas kanan, kepala sisi kanan, hingga telinga kanan, wajah sisi kiri, pipi kiri, dan telinga kiri;
3. Pada korban di IGD dilakukan pemantauan tanda-tanda vital, pemberian cairan elektrolit melalui pembuluh darah balik, pemberian obat penghilang rasa nyeri dan sedasi melalui pembuluh darah balik, pemberian oksigen dengan pemasangan tabung bantu pernapasan pada tenggorokan serta pemasangan kateter urin;
4. Pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat di ruang Operasi emergensi dilakukan operasi untuk pembersihan luka, mengurangi tekanan dalam kepala, dan mengatasi pendarahan pada otak pasien;
5. Pada pasien dilakukan pemantauan tanda vital dan luka setelah operasi, setelah tindakan pasien dirawat di ruang intensif, pasien mendapatkan transfusi sel darah merah

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



sebanyak enam kantong dan transfusi plasma darah sebanyak empat kantong;;

6. Selama perawatan di ruan intensif kondisi pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Karena kondisi pasien yang terus menurun, dokter melakukan edukasi kepada keluarga pasien terkait keadaan pasien, keluarga memutuskan untuk tidak dilakukan tindakan resusitasi seandainya terjadi henti napas dan henti jantung, keluarga menandatangani pernyataan menolak resusitasi;

7. Kondisi pasien semakin menurun dan pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lebih tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat pasien dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa MULYADI Alias ENJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MULYADI Alias ENJI MULYADI Alias ENJI Bin AMRI** pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Babakan Loa Rt.002 Rw.007 Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan Korban HERMAN (Alm) mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekiranya hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 pukul 08.00 Wib atau waktu lain di bulan Agustus tahun 2024, **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** berkunjung ke rumah orang tuanya yang berada di Kp. Babakan Loa Rt.002 Rw.007 Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dengan menggunakan sepeda motornya yang berjenis Yamaha Jupiter Z Warna Biru. Setibanya **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** di rumah orang tuanya, **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** bertemu dengan **Korban HERMAN (alm)** dan **Korban HERMAN (alm)** meminta **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** untuk berkunjung ke rumahnya;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa setelah mengiyakan ajakan dari **Korban HERMAN (alm)**, pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2023 setidaknya pada tahun 2024 **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** pun datang kerumah **Korban HERMAN (alm)** dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras. Setelahnya **Korban HERMAN (alm)** datang kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras yang telah dibeli, kemudian **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** bersama **Korban HERMAN (alm)** pun meminum minuman keras yang telah dibeli sebelumnya sampai habis;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekiranya pukul 12.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2024, **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** bersama dengan **Korban HERMAN (alm)** berkunjung ke rumah **Saksi MARWAN** dengan tujuan berkumpul untuk meminum minuman keras secara bersama-sama. Kemudian ketiganya kembali membeli 1 (satu) minuman keras yang setelahnya di minum secara bersama-sama di rumah **Saksi MARWAN**.
- Bahwa usai **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** , **Korban HERMAN (alm)**, **Saksi MARWAN** menghabiskan minuman keras yang telah dibeli, pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** , **Korban HERMAN (alm)**, **Saksi MARWAN** dengan bersama-sama pergi ke rumah milik **Korban HERMAN (alm)**. Setibanya di lokasi sekira pada pukul 20.00 WIB, **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** bersama **Korban HERMAN (alm)** dan **Saksi MARWAN** kembali membeli minuman keras 2 (dua) botol minuman keras dan kemudian diminum secara bersama hingga habis;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB atau pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 setelah ketiganya menghabiskan 2 (dua) botol minuman keras, mereka pun berencana untuk memasak atau membakar ayam. Pada saat itu, **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** pulang terlebih dahulu ke rumah orang tuanya untuk mengambil Kapak dan Parang yang akan dipakai untuk membelah kayu untuk dijadikan pembakaran nantinya. Setelah kembali dari mengambil Kapak dan Parang, kemudian **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** pun menyimpan alat tersebut di depan rumah **Korban Herman** dan selanjutnya **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI**



bersama **Korban HERMAN (alm)** berangkat ke daerah Rancabali untuk membeli ayam dan 2 (dua) botol minuman keras, sedangkan **Saksi MARWAN** menunggu di rumah **Korban HERMAN (alm)**. Usai **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** dan **Korban HERMAN (alm)** pergi untuk membeli ayam dan 2 (dua) botol minuman keras, akan tetapi ayam tersebut tidak ada dan selanjutnya ketiganya pun segera mengonsumsi 2 (dua) botol minuman keras dan berbincang hingga larut malam;

- Bahwa keesokannya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekiranya pukul 00.30 WIB atau waktu lain di Bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, se usai **Terdakwa Mulyadi Alias Enji**, **Saksi MARWAN** dan **Korban HERMAN (alm)** menghabiskan 2 (dua) botol minuman keras tersebut, mereka pun berencana untuk pergi jalan-jalan keluar dan membeli kembali minuman keras. Akan tetapi pada saat akan berangkat pergi, **Saksi MARWAN** berteriak menanyakan keberadaan handphone miliknya. Melihat hal tersebut, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji**, **Saksi MARWAN** dan **Korban HERMAN (alm)** pun membicarakan terkait keberadaan handphone tersebut. **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** menanyakan keberadaan handphone tersebut kepada **Korban HERMAN (alm)**, pada saat itu **Korban HERMAN (alm)** merasa tersinggung dan terlibat per cek-cok an antara **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** dan **Korban HERMAN (alm)**;

- Bahwa setelah terjadinya per cek-cok an antara **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** dan **Korban HERMAN (alm)**, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun emosi dan segera pergi ke luar untuk mengambil Kapak yang tadi disiapkan untuk membelah kayu bakar. Kemudian se usai **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** membawa Kapak, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** tanpa pikir panjang langsung menghujamkan Kapak tersebut ke arah kepala **Korban HERMAN (alm)** sehingga menyebabkan **Korban HERMAN (alm)** tersungkur. Tidak cukup sekali, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun membabi buta menghujamkan Kapak yang ia kuasai ke arah kepala dan badan **Korban HERMAN (alm)** kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat itu pula, **Saksi MARWAN** dalam kondisi mabuk mencoba untuk menghentikan tindakan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** akan tetapi tidak berhasil. Setelah **Korban HERMAN (alm)** terkapar bersimbah darah, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun segera pergi dengan



membawa Kapaknya. Melihat **Terdakwa MUYADI Alias ENJI MUYADI Alias ENJI** pergi, **Saksi MARWAN** pun pada saat itu berusaha untuk mengejar **Terdakwa** dan akan tetapi terlihat oleh **Saksi ANDRE ELMIDAS** dan menanyakan apa yang terjadi terhadap **Korban HERMAN (Alm)** yang kemudian **Saksi MARWAN** menjawab “**KU SI ENJI / SAMA SI ENJI**”. usai melihat kondisi ayahnya yaitu **Korban HERMAN (alm)** terkapar bersimbah darah, **Saksi ANDE ELMIDAS** membangunkan Kakaknya yaitu **Saksi WILDAN MUHAMAD RIJAL** pun segera meminta tolong kepada warga sekitar dan segera membawa **Korban HERMAN (Alm)** ke Rumah Sakit serta melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus RT dan RW di kediamannya;

- Bahwa pada pukul 02.30 WIB atau pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 setelah adanya laporan terkait peristiwa pembacokan yang terjadi kepada **Korban HERMAN (Alm)**, **Saksi RANGGA SUSYANTO** dan **Saksi ANGGI SUHARTONO** selaku anggota Kepolisian langsung mengecek ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada saat itu diketahui **Korban HERMAN (Alm)** telah dibacok menggunakan kapak oleh **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** menyerahkan dirinya ke kantor Kepolisian Resor Cimahi dan mengakui tindakannya yang telah melakukan kekerasan dengan cara membacok menggunakan kapak kepada **Korban HERMAN (Alm)**;
- Bahwa setelah mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, akhirnya **Korban HERMAN (alm)** menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.37 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan Resume Rekam Medis / Visum et Repertum dengan Nomor : RS.01.05/D.XIV.1.4.17.3.1/085/2024 ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dr. Akhmad Imron, Sp.BS(K), M.Kes, KSM Ilmu Bedah Saraf, ditemukan fakta-fakta sebab dari meninggalnya **Korban HERMAN (Alm)** yang menjelaskan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan Umum : Tampak sakit berat

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



a. Kesadaran : Penurunan kesadaran (nilai kesadaran delapan dari skala lima belas);

b. Tanda-tanda vital :

- Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh delapan milimeter air raksa (normal);
- Denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit (cepat);
- Pernafasan dua puluh dua kali per menit (cepat);
- Suhu tiga puluh enam derajat celcius (normal).

2. Pemeriksaan luka-luka :

a. Kepala :

- 1) Pada rahang atas sebelah kanan, satu setengah sentimeter di bawah mata kanan, terdapat luka terbuka ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, bentuk elips jika luka dirapatkan membentuk garis lurus, tepi rata, keduasudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
- 2) Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis tengah, setinggi puncak telinga kiri, terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, bentuk lonjong arah melintang, tepi rata sudut sebelah kanan lancip dan sebelah kiri tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- 3) Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis tengah, setinggi pertengahan daun telinga kiri, terdapat luka terbuka ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang, bentuk elips jika dirapatkan membentuk garis lurus, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;
- 4) Pada wajah sisi kiri, tepat di pada sudut mulut sebelah kiri hingga pipi kiri, terdapat luka ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



- 5) Pada kepala sisi kanan hingga telinga kanan, terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, teraba derik tulang;
- 6) Pada telinga kiri bagian sepertiga atas, terdapat luka terbuka ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang rawan telinga, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

II. Pemeriksaan Penunjang

1. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap dengan hasil : penurunan jumlah sel darah merah dan protein pengikat sel darah merah, tekanan parsial gas karbon dioksida meningkat, kadar gas bikarbonat meningkat.
2. Rontgent dada dan leher dengan hasil : tidak ada kelainan;
3. CT-Scan kepala tanpa kontras dengan hasil : pembengkakan jaringan lunak pada kedua sisi kepala bagian dahi dan pelipis, patah pada tulang pelipis kanan, patah pada rahang atas kanana, patah pada tonjolan tulang mastoid kiri, patah pada rahang bawah kiri, tanda-tanda pendarahan pada otak sisi kanan.

III. Penatalaksanaan dan Perawatan

1. Pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah dilakukan :
 - Pemantauan tanda-tanda vital
 - Pemberian cairan elektrolit melalui pembuluh darah balik
 - Pemberian obat penghilang nyeri dan sedasi melalui pembuluh darah balik
 - Pemberian oksigen dengan pemasangan tabung bantu pernapasan pada tenggorokan
 - Pemasangan selang kateter urin
 - Pasien direncanakan operasi emergensi untuk mengatasi pendarahan pada otak.



2. Pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat di ruang operasi emergensi dilakukan operasi untuk pembersihan luka, mengurangi tekanan dalam kepala, dan mengatasi pendarahan otak pada pasien.
3. Pada pasien dilakukan pemantauan tanda vital dan luka setelah operasi, setelah tindakan pasien dirawat di ruang rawat intensif, pasien mendapatkan transfusi sel darahmerah sebanyak enam kantong dan transfusi plasma darah sebanyak empat kantong.
4. Selama perawatan di ruang intensif kondisi pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul lima belas lebih delapan menit pasien mengalami penurunan tekanan darah kemudian dilakukan penambahan jumlah cairan elektrolit yang dimasukan melalui pembuluh darah balik untuk mengembalikan tekanan darah;
5. Pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul lima belas lebih tiga puluh menit, setelah diberikan obat-obatan untuk memperbaiki keadaan umum kondisi pasien tidak mengalami perbaikan. Kepada keluarga diberikan informasi tentang perburukan yang terjadi dan keluarga menyatakan untuk tidak usah dilakukan resusitasi jika kemudian henti napas dan henti jantung.
6. Kondisi pasien terus mengalami perburukan, dan pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lebih tiga puluh tujuh menit pasien dinyatakan meninggal dunia.

IV. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, dalam keadaan tidak sadar.
2. Dari hasil pemeriksaanfisik terdapat luka terbuka yang sesuai dengan akibat trauma tajam pada rahang atas kanan, kepala sisi kanan, hingga telinga kanan, wajah sisi kiri, pipi kiri, dan telinga kiri;
3. Pada korban di IGD dilakukan pemantauan tanda-tanda vital, pemberian cairan elektrolit melalui pembuluh darah

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



balik, pemberian obat penghilang rasa nyeri dan sedasi melalui pembuluh darah balik, pemberian oksigen dengan pemasangan tabung bantu pernapasan pada tenggorokan serta pemasangan kateter urin;

4. Pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat di ruang Operasi emergensi dilakukan operasi untuk pembersihan luka, mengurangi tekanan dalam kepala, dan mengatasi pendarahan pada otak pasien;

5. Pada pasien dilakukan pemantauan tanda vital dan luka setelah operasi, setelah tindakan pasien dirawat di ruang intensif, pasien mendapatkan transfusi sel darah merah sebanyak enam kantong dan transfusi plasma darah sebanyak empat kantong;;

6. Selama perawatan di ruan intensif kondisi pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Karena kondisi pasien yang terus menurun, dokter melakukan edukasi kepada keluarga pasien terkait keadaan pasien, keluarga memutuskan untuk tidak dilakukan tindakan resusitasi seandainya terjadi henti napas dan henti jantung, keluarga menandatangani pernyataan menolak resusitasi;

7. Kondisi pasien semakin menurun dan pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lebih tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat pasien dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa MULYADI Alias ENJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILDAN MUHAMAD RIJAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap korban Herman (Bapak kandung saksi) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang berlatam di Kampung Babakan Loa RT.002 RW.007 Desa Padalarang Kecamatan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB terhadap **korban HERMAN (Aim)** merupakan ayah kandung dari Saksi. Dan saksi tidak mengetahui latar belakang peristiwa yang terjadi kepada ayahnya;

- Bahwa saksi mengetahui sedang terjadi pemupulan di ayahnya karena melihat kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX milik **Saksi MARWAN** dan kendaraan sepeda motor jenis Jupiter Z milik **Terdakwa MULYADI Alias ENJI MULYADI Alias ENJI**;

- **Bahwa** awalnya saya sedang berada dalam rumah dan adik saksi yang bernama ANDRE menggedor pintu rumah saya dan meminta tolong, kemudian saya keluar rumah dan melihat MARWAN sedang berusaha menghidupkan sepeda motor miliknya kemudian saya menanyakan akan kemana dan dijawab bahwa dirinya akan mengejar MULYADI alias ENJI. Setelah itu saya masuk ke dalam rumah dan melihat bapak kandung (korban) sudah tergeletak di lantai dengan keadaan bersimbah darah dengan luka bacokan di wajah, setelah itu saya dan warga sekitar membawa Bapak saya tersebut ke Rumah Sakit ;

- Barang Bukti apa saja yang disita dari Terdakwa?

- Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kampak.

- Apakah sebelumnya ada masalah antara korban dengan Terdakwa?

- Saya tidak tahu ada ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa karena saya tidak ada mendengar suara orang berselisih atau suara teriakan sebelum adik saya menggedor pintu rumah saya ;

- Bagaimana keadaan korban sekarang ?

- Korban mengalami luka sobek pada bagian wajah dan meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANDRE ELMIDAS dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap korban Herman (bapak kandung saksi) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kampung Babakan Loa RT.002 RW.007 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ;

- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi sedang berada dalam rumah bersama adik saksi yang bernama AULFA, selain itu ada teman korban

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MARWAN dan MULYADI alias ENJI, dan saya melihat mereka sedang minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk berat, setelah itu saksi langsung masuk kamar. Sekitar jam 00.30 WIB saya mendengar suara seperti suara orang dipukul dan tidak lama saya mendengar suara kendaraan yang melaju kencang. Setelah itu saya keluar dan melihat Bapak saya (korban) sudah tergeletak dalam keadaan berdarah yang posisinya tergeletak di pintu masuk rumah dan saya melihat MARWAN sedang berusaha menghidupkan sepeda motor miliknya kemudian saya menanyakan kenapa dengan Bapak saya kemudian dijawab "KU SI ENJI, setelah itu saya menggedor pintu rumah kakak saya dan meminta tolong, kemudian Kakak saya masuk ke dalam rumah dan melihat bapak kandung (korban) sudah tergeletak di lantai dengan keadaan bersimbah darah dengan luka bacokan di wajah, setelah itu Kakak saya dan warga sekitar membawa Bapak saya tersebut ke Rumah Sakit ;

- Bahwa barang bukti apa saja yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kampak.

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa tetapi saya ada mendengar suara orang berselisih atau suara teriakan namun tidak jelas apa yang dipermasalahkan karena mereka dalam keadaan mabuk berat ;

- Bahwa korban mengalami luka sobek pada bagian wajah dan meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi MARWAN ALFARISI Bin MARDIAH dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap korban Herman (bapak kandung saksi) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang berlatar di Kampung Babakan Loa RT.002 RW.007 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ;

- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi sedang berada dalam rumah bersama adik saksi yang bernama AULFA, selain itu ada teman korban yang bernama MARWAN dan MULYADI alias ENJI, dan saya melihat mereka sedang minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk berat, setelah itu saksi langsung masuk kamar. Sekitar jam 00.30 WIB saya mendengar suara seperti suara orang dipukul dan tidak lama saya

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



mendengar suara kendaraan yang melaju kencang. Setelah itu saya keluar dan melihat Bapak saya (korban) sudah tergeletak dalam keadaan berdarah yang posisinya tergeletak di pintu masuk rumah dan saya melihat MARWAN sedang berusaha menghidupkan sepeda motor miliknya kemudian saya menanyakan kenapa dengan Bapak saya kemudian dijawab "KU SI ENJI, setelah itu saya menggedor pintu rumah kakak saya dan meminta tolong, kemudian Kakak saya masuk ke dalam rumah dan melihat bapak kandung (korban) sudah tergeletak di lantai dengan keadaan bersimbah darah dengan luka bacokan di wajah, setelah itu Kakak saya dan warga sekitar membawa Bapak saya tersebut ke Rumah Sakit ;

- Bahwa barang bukti apa saja yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kampak.

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa tetapi saya ada mendengar suara orang berselisih atau suara teriakan namun tidak jelas apa yang dipermasalahkan karena mereka dalam keadaan mabuk berat ;

- Bahwa korban mengalami luka sobek pada bagian wajah dan meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi RANGGA SUSYANTO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap korban Herman (bapak kandung saksi) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kampung Babakan Loa RT.002 RW.007 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ;

- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi sedang berada dalam rumah bersama adik saksi yang bernama AULFA, selain itu ada teman korban yang bernama MARWAN dan MULYADI alias ENJI, dan saya melihat mereka sedang minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk berat, setelah itu saksi langsung masuk kamar. Sekitar jam 00.30 WIB saya mendengar suara seperti suara orang dipukul dan tidak lama saya mendengar suara kendaraan yang melaju kencang. Setelah itu saya keluar dan melihat Bapak saya (korban) sudah tergeletak dalam keadaan berdarah yang posisinya tergeletak di pintu masuk rumah dan saya melihat MARWAN sedang berusaha menghidupkan sepeda motor

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



miliknya kemudian saya menanyakan kenapa dengan Bapak saya kemudian dijawab "KU SI ENJI, setelah itu saya menggedor pintu rumah kakak saya dan meminta tolong, kemudian Kakak saya masuk ke dalam rumah dan melihat bapak kandung (korban) sudah tergeletak di lantai dengan keadaan bersimbah darah dengan luka bacokan di wajah, setelah itu Kakak saya dan warga sekitar membawa Bapak saya tersebut ke Rumah Sakit ;

- Bahwa barang bukti apa saja yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kampak.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa tetapi saya ada mendengar suara orang berselisih atau suara teriakan namun tidak jelas apa yang dipermasalahkan karena mereka dalam keadaan mabuk berat ;
- Bahwa korban mengalami luka sobek pada bagian wajah dan meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi ANGGA SUHARTONO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap korban Herman (bapak kandung saksi) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang berlatar di Kampung Babakan Loa RT.002 RW.007 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi sedang berada dalam rumah bersama adik saksi yang bernama AULFA, selain itu ada teman korban yang bernama MARWAN dan MULYADI alias ENJI, dan saya melihat mereka sedang minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk berat, setelah itu saksi langsung masuk kamar. Sekitar jam 00.30 WIB saya mendengar suara seperti suara orang dipukul dan tidak lama saya mendengar suara kendaraan yang melaju kencang. Setelah itu saya keluar dan melihat Bapak saya (korban) sudah tergeletak dalam keadaan berdarah yang posisinya tergeletak di pintu masuk rumah dan saya melihat MARWAN sedang berusaha menghidupkan sepeda motor miliknya kemudian saya menanyakan kenapa dengan Bapak saya kemudian dijawab "KU SI ENJI, setelah itu saya menggedor pintu rumah kakak saya dan meminta tolong, kemudian Kakak saya masuk ke dalam rumah dan melihat bapak kandung (korban) sudah tergeletak di lantai

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



dengan keadaan bersimbah darah dengan luka bacokan di wajah, setelah itu Kakak saya dan warga sekitar membawa Bapak saya tersebut ke Rumah Sakit ;

- Bahwa barang bukti apa saja yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kampak.

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa tetapi saya ada mendengar suara orang berselisih atau suara teriakan namun tidak jelas apa yang dipermasalahkan karena mereka dalam keadaan mabuk berat ;

- Bahwa korban mengalami luka sobek pada bagian wajah dan meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Herman pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kampung Babakan Loa RT.002 RW.007 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 WIB kami bertiga yaitu saya, Herman (korban) dan Mulyadi alias Enjih minum minuman keras di rumah korban. Kemudian Terdakwa berniat untuk membuat bakar ayam kemudian pulang ke rumahnya mengambil kampak dan golok yang akan digunakan memotong kayu dan disimpan di teras rumah. Sekitar jam 23.00 WIB kami minum- minuman keras kembali, sehabis minum minuman keras MARWAN mencari HPnya yang saat itu tidak ada, kemudian MARWAN menanyakan kepada Terdakwa kemudian saya menyuruh korban untuk mengembalikan HP tersebut karena Terdakwa melihat korban mengambil HP MARWAN dan memasukkan ke saku celananya, saat itu korban marah dan cekcok dengan Terdakwa sehingga korban menantang Terdakwa untuk berkelahi, secara spontan saya membalas tantangan tersebut dengan langsung memukul korban dengan kampak kearah wajah korban, setelah itu karena panik saya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memukul kearah wajah korban lebih dari 3 kali ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kampak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perselisihan antara **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** dan **Korban HERMAN (alm)**, **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** pun emosi dan segera pergi ke luar untuk mengambil Kapak yang tadi disiapkan untuk membelah kayu bakar. Kemudian sesuai **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** membawa Kapak, **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** tanpa pikir panjang langsung menghujamkan Kapak tersebut ke arah kepala **Korban HERMAN (alm)** sehingga menyebabkan **Korban HERMAN (alm)** tersungkur. Tidak cukup sekali, **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** pun membabi buta menghujamkan Kapak yang **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** kuasai ke arah kepala dan badan **Korban HERMAN (alm)** kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat itu pula, **Saksi MARWAN** dalam kondisi mabuk mencoba untuk menghentikan tindakan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** akan tetapi tidak berhasil. Setelah **Korban HERMAN (alm)** terkapar bersimbah darah, **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** pun segera pergi dengan membawa Kapaknya. Melihat **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** pergi, **Saksi MARWAN** pun pada saat itu berusaha untuk mengejar **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** dan akan tetapi terlihat oleh **Saksi ANDRE ELMIDAS** dan menanyakan apa yang terjadi terhadap **Korban HERMAN (Alm)** yang kemudian **Saksi MARWAN** menjawab "KU SI ENJI / SAMA SI ENJI". usai melihat kondisi ayahnya yaitu **Korban HERMAN (alm)** terkapar bersimbah darah, **Saksi ANDE ELMIDAS** membangunkan Kakaknya yaitu **Saksi WILDAN MUHAMAD RIJAL** pun segera meminta tolong kepada warga sekitar dan segera membawa **Korban HERMAN (Alm)** ke Rumah Sakit serta melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus RT dan RW di kediamannya;

- Bahwa pada pukul 02.30 WIB atau pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 setelah adanya laporan terkait peristiwa pembacokan yang terjadi kepada **Korban HERMAN (Alm)**, **Saksi RANGGA SUSYANTO** dan **Saksi ANGGI SUHARTONO** selaku anggota Kepolisian langsung mengecek ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada saat itu diketahui **Korban HERMAN (Alm)** telah

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacok menggunakan kapak oleh **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** menyerahkan dirinya ke kantor Kepolisian Resor Cimahi dan mengakui tindakannya yang telah melakukan kekerasan dengan cara membacok menggunakan kapak kepada **Korban Herman (alm)**;

- Bahwa setelah mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, akhirnya **Korban Herman (alm)** menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.37 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan Resume Rekam Medis/ Visum et Repertum dengan Nomor: RS.01.05/D.XIV.1.4.17.3.1/ 085/ 2024 ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dr. Akhmad Imron, Sp.BS(K), M.Kes, KSM Ilmu Bedah Saraf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Mulyadi Alias Enji Mulyadi Alias Enji** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas **Terdakwa Mulyadi Alias Enji Mulyadi Alias Enji** dan telah



dibenarkan oleh **Terdakwa Mulyadi Alias Enji Mulyadi Alias Enji** sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Mulyadi Alias Enji Mulyadi Alias Enji** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji Mulyadi Alias Enji** juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap **Terdakwa Mulyadi Alias Enji Mulyadi Alias Enji** dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut **Pompe** kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang, sedangkan yang lain adalah teori kehedak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Dengan Sengaja**" adalah suatu kondisi di mana **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** dalam perkara ini dimaksud tidak memiliki dasar hukum dan/ atau pembeda apapun dalam melakukan perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk membenarkan perbuatan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji Mulyadi Alias Enji** dalam menghilangkan nyawa **Korban Herman (alm)** sebagaimana dijelaskan dalam BAP;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Mulyadi Alias Enji Mulyadi Alias Enji** dalam tindakannya dengan sengaja menghujamkan senjata tajam berjenis kampak yang dikuasai kearah wajah dan badan **Korban Herman (alm)** sehingga menyebabkan kematian sebagaimana dijelaskan dalam **Resume Rekam Medis/ Visum et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan Nomor: RS.01.05/ D.XIV.1.4.17.3.1/ 085/ 2024** ditandatangani oleh **Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dr. Akhmad Imron, Sp.BS(K), M.Kes, KSM Ilmu Bedah Saraf** adalah merupakan sebuah bentuk :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang menyaratkan tujuan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji Mulyadi Alias Enji** dalam melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.



Bahwa, dengan tindakan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI MUYADI Alias ENJI** menghujamkan senjata tajam jenis secara berkali-kali kearah wajah dan badan **Korban HERMAN (Alm)**, tentunya hal tersebut secara tidak langsung bertujuan untuk melukai yang menyebabkan kematian **Korban HERMAN (Alm)**. Dalam hal ini tentunya tujuan ini terwujud sebagaimana yang ingin dituju oleh **Terdakwa MUYADI Alias ENJI MUYADI Alias ENJI**;

- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijksheids of zekerheidbewuutszijn*) yang mana Kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;

Bahwa, dengan tindakan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI MUYADI Alias ENJI** menghujamkan senjata tajam jenis secara berkali-kali kearah wajah dan badan **Korban HERMAN (Alm)**, tentunya hal tersebut secara tidak langsung bertujuan untuk melukai. Akan tetapi, **Terdakwa MUYADI Alias ENJI MUYADI Alias ENJI** belum sepenuhnya menghendaki atas kematian dari **Korban HERMAN (Alm)** namun hal tersebut sudah pasti terjadi dikarenakan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI MUYADI Alias ENJI** menghujamkan Kampak yang dikuasainya secara berkali-kali ke area vital yaitu wajah (kepala) dan badan **Korban HERMAN (Alm)**.

- Kesengajaan sebagai kemungkinan yang mana suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun suatu kemungkinan.

Bahwa, dengan tindakan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI MUYADI Alias ENJI** menghujamkan Kampak yang dikuasainya secara berkali-kali kearah wajah dan badan **Korban HERMAN (Alm)**, tentunya hal tersebut secara tidak langsung bertujuan untuk melukai. Namun, atas kematian dari **Korban HERMAN (Alm)** tentunya merupakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi atau tidak akan terjadi. Karena dalam proses penanganan medis oleh Dokter, dikembalikan kepada kondisi dari **Korban HERMAN (Alm)** pada saat dilakukan penanganan.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan tersebut, tentunya **Terdakwa MUYADI Alias ENJI MUYADI Alias ENJI** tidak mempertimbangkan area Vital dan/atau rawan yaitu Wajah (Kepala) dan badan yang ada pada tubuh manusia serta tidak mempertimbangkan tindakannya dalam menghujamkan senjata tajam berjenis Kampak terhadap wajah (kepala) dan badan **Korban HERMAN (alm)** sehingga menyebabkan kematian seseorang akibat tindakannya. Meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUYADI Alias ENJI tidak sepenuhnya menghendaki kematian dari **Korban HERMAN (alm)**, akan tetapi tentunya secara tidak langsung kemungkinan itu pasti akan terjadi akibat tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI MUYADI Alias ENJI** yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI MUYADI ALIAS ENJI** atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terjadinya perselisihan antara **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** dan **Korban HERMAN (alm)**, **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** pun emosi dan segera pergi ke luar untuk mengambil Kapak yang tadi disiapkan untuk membelah kayu bakar. Kemudian sesuai **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** membawa Kapak, **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** tanpa pikir panjang langsung menghujamkan Kapak tersebut ke arah kepala **Korban HERMAN (alm)** sehingga menyebabkan **Korban HERMAN (alm)** tersungkur. Tidak cukup sekali, **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** pun membabi buta menghujamkan Kapak yang **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** kuasai ke arah kepala dan badan **Korban HERMAN (alm)** kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat itu pula, **Saksi MARWAN** dalam kondisi mabuk mencoba untuk menghentikan tindakan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** akan tetapi tidak berhasil. Setelah **Korban HERMAN (alm)** terkapar bersimbah darah, **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** pun segera pergi dengan membawa Kapaknya. Melihat **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** pergi, **Saksi MARWAN** pun pada saat itu berusaha untuk mengejar **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** dan akan tetapi terlihat oleh **Saksi ANDRE ELMIDAS** dan menanyakan apa yang terjadi terhadap **Korban HERMAN (alm)** yang kemudian **Saksi MARWAN** menjawab "KU SI ENJI/ SAMA SI ENJI". usai melihat kondisi ayahnya yaitu **Korban HERMAN (alm)** terkapar bersimbah darah, **Saksi ANDE ELMIDAS** membangunkan Kakaknya yaitu **Saksi WILDAN MUHAMAD RIJAL** pun segera meminta tolong kepada warga sekitar dan segera membawa **Korban HERMAN (alm)** ke Rumah Sakit serta melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus RT dan RW di kediamannya;
- Bahwa pada pukul 02.30 WIB atau pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 setelah adanya laporan terkait peristiwa pembacokan yang terjadi kepada **Korban HERMAN (alm)**,

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RANGGA SUSYANTO dan **Saksi ANGGI SUHARTONO** selaku anggota Kepolisian langsung mengecek ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada saat itu diketahui **Korban HERMAN (Alm)** telah dibacok menggunakan kapak oleh **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, **Terdakwa MULYADI Alias ENJI** menyerahkan dirinya ke kantor Kepolisian Resor Cimahi dan mengakui tindakannya yang telah melakukan kekerasan dengan cara membacok menggunakan kapak kepada **Korban HERMAN (Alm)**;

- Bahwa setelah mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, akhirnya **Korban HERMAN (alm)** menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.37 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan Resume Rekam Medis/ Visum et Repertum dengan Nomor : RS.01.05/D.XIV.1.4.17.3.1/085/2024 ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dr. Akhmad Imron, Sp.BS(K), M.Kes, KSM Ilmu Bedah Saraf, ditemukan fakta-fakta sebab dari meninggalnya **Korban HERMAN (Alm)** yang menjelaskan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan Umum : Tampak sakit berat
 - a. Kesadaran : Penurunan kesadaran (nilai kesadaran delapan dari skala lima belas);
 - b. Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh delapan milimeter air raksa (normal);
 - Denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit (cepat);
 - Pernafasan dua puluh dua kali per menit (cepat);
 - Suhu tiga puluh enam derajat celcius (normal).
2. Pemeriksaan luka-luka :
 - a. **Kepala :**
 - 1) Pada rahang atas sebelah kanan, satu setengah sentimeter di bawah mata kanan, terdapat luka terbuka ukuran sepuluh sentimeter kali dua



sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, bentuk elips jika luka dirapatkan membentuk garis lurus, tepi rata, keduasudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

2) Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis tengah, setinggi puncak telinga kiri, terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, bentuk lonjong arah melintang, tepi rata sudut sebelah kanan lancip dan sebelah kiri tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;

3) Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis tengah, setinggi pertengahan daun telinga kiri, terdapat luka terbuka ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang, bentuk elips jika dirapatkan membentuk garis lurus, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;

4) Pada wajah sisi kiri, tepat di pada sudut mulut sebelah kiri hingga pipi kiri, terdapat luka ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;

5) Pada kepala sisi kanan hingga telinga kanan, terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, teraba derik tulang;

6) Pada telinga kiri bagian sepertiga atas, terdapat luka terbuka ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang rawan telinga, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

II. Pemeriksaan Penunjang

1. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap dengan hasil : penurunan jumlah sel darah merah dan protein pengikat sel darah merah, tekanan parsial gas karbon dioksida meningkat, kadar gas bikarbonat meningkat.



2. Rontgent dada dan leher dengan hasil : tidak ada kelainan;
3. CT-Scan kepala tanpa kontras dengan hasil : pembengkakan jaringan lunak pada kedua sisi kepala bagian dahi dan pelipis, patah pada tulang pelipis kanan, patah pada rahang atas kanana, patah pada tonjolan tulang mastoid kiri, patah pada rahang bawah kiri, tanda-tanda pendarahan pada otak sisi kanan.

III. Penatalaksanaan dan Perawatan

1. Pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah dilakukan :
 - Pemantauan tanda-tanda vital
 - Pemberian cairan elektrolit melalui pembuluh darah balik
 - Pemberian obat penghilang nyeri dan sedasi melalui pembuluh darah balik
 - Pemberian oksigen dengan pemasangan tabung bantu pernapasan pada tenggorokan
 - Pemasangan selang kateter urin
 - Pasien direncanakan operasi emergensi untuk mengatasi pendarahan pada otak.
2. Pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat di ruang operasi emergensi dilakukan operasi untuk pembersihan luka, mengurangi tekanan dalam kepala, dan mengatasi pendarahan otak pada pasien.
3. Pada pasien dilakukan pemantauan tanda vital dan luka setelah operasi, setelah tindakan pasien dirawat di ruang rawat intensif, pasien mendapatkan transfusi sel darahmerah sebanyak enam kantong dan transfusi plasma darah sebanyak empat kantong.
4. Selama perawatan di ruang intensif kondisi pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul lima belas lebih delapan menit pasien mengalami penurunan tekanan darah kemudian dilakukan penambahan jumlah cairan



elektrolit yang dimasukkan melalui pembuluh darah balik untuk mengembalikan tekanan darah;

5. Pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul lima belas lebih tiga puluh menit, setelah diberikan obat-obatan untuk memperbaiki keadaan umum kondisi pasien tidak mengalami perbaikan. Kepada keluarga diberikan informasi tentang perburukan yang terjadi dan keluarga menyatakan untuk tidak usah dilakukan resusitasi jika kemudian henti napas dan henti jantung.

6. Kondisi pasien terus mengalami perburukan, dan pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lebih tiga puluh tujuh menit pasien dinyatakan meninggal dunia.

IV. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, dalam keadaan tidak sadar.

2. Dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka yang sesuai dengan akibat trauma tajam pada rahang atas kanan, kepala sisi kanan, hingga telinga kanan, wajah sisi kiri, pipi kiri, dan telinga kiri;

3. Pada korban di IGD dilakukan pemantauan tanda-tanda vital, pemberian cairan elektrolit melalui pembuluh darah balik, pemberian obat penghilang rasa nyeri dan sedasi melalui pembuluh darah balik, pemberian oksigen dengan pemasangan tabung bantu pernapasan pada tenggorokan serta pemasangan kateter urin;

4. Pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat di ruang Operasi emergensi dilakukan operasi untuk pembersihan luka, mengurangi tekanan dalam kepala, dan mengatasi pendarahan pada otak pasien;

5. Pada pasien dilakukan pemantauan tanda vital dan luka setelah operasi, setelah tindakan pasien dirawat di ruang intensif, pasien mendapatkan transfusi sel darah merah sebanyak enam kantong dan transfusi plasma darah sebanyak empat kantong;;



6. Selama perawatan di ruan intensif kondisi pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Karena kondisi pasien yang terus menurun, dokter melakukan edukasi kepada keluarga pasien terkait keadaan pasien, keluarga memutuskan untuk tidak dilakukan tindakan resusitasi seandainya terjadi henti napas dan henti jantung, keluarga menandatangani pernyataan menolak resusitasi;

7. Kondisi pasien semakin menurun dan pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lebih tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat pasien dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Merampas nyawa orang lain**” adalah suatu kondisi di mana **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** dalam tindakannya dengan menghujamkan senjata tajam Kapak yang dikuasainya secara berkali-kali ke arah wajah dan badan **Korban HERMAN (alm)** sehingga menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang sebagaimana dijelaskan dalam **Resume Rekam Medis/ Visum et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan Nomor: RS.01.05/ D.XIV.1.4.17.3.1/ 085/ 2024 ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dr. Akhmad Imron, Sp.BS(K), M.Kes, KSM Ilmu Bedah Saraf** merupakan sebuah bentuk :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang menyaratkan tujuan **Terdakwa** dalam melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
Bahwa, dengan tindakan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI** menghujamkan Kapak yang dikuasainya secara berkali-kali ke arah wajah dan badan **Korban HERMAN (alm)**, tentunya bertujuan menghilangkan nyawa **Korban HERMAN (Alm)**. Dalam hal ini tentunya tujuan ini terwujud sebagaimana yang ingin dituju oleh **Terdakwa MUYADI Alias ENJI**;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidbewustzijn*) yang mana Kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki nampun pasti atau harus terjadi;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



Bahwa, dengan tindakan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** menghujamkan senjata tajam jenis kapak yang dikuasainya secara berkali-kali ke arah wajah dan badan **Korban Herman (alm)**, tentunya hal tersebut secara tidak langsung bertujuan untuk melukai. Akan tetapi, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** belum sepenuhnya menghendaki atas hilangnya nyawa dari **Korban Herman (alm)** namun hal tersebut pasti terjadi dikarenakan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** menusukan atau menghujamkan pisaunya ke area vital yaitu wajah (kepala) dan badan **Korban Herman (alm)**.

- Kesengajaan sebagai kemungkinan yang mana suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun suatu kemungkinan.

dengan tindakan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** menghujamkan senjata tajam jenis kapak yang dikuasainya secara berkali-kali ke arah wajah dan badan **Korban Herman (alm)**, tentunya hal tersebut secara tidak langsung bertujuan untuk melukai. Namun, atas hilangnya nyawa dari **Korban Herman (alm)** tentunya merupakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi atau tidak akan terjadi. Karena dalam proses penanganan medis oleh dokter, dikembalikan kepada kondisi dari **Korban Herman (alm)** pada saat dilakukan penanganan.

Dengan perbuatan tersebut, tentunya **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** tidak mempertimbangkan area vital dan/atau rawan yaitu wajah (kepala) dan badan yang ada pada tubuh manusia serta tidak mempertimbangkan tindakannya dalam menghujamkan senjata tajam berjenis kapak terhadap wajah (kepala) dan badan **Korban Herman (alm)** sehingga menyebabkan kematian seseorang akibat tindakannya. Meskipun **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** tidak sepenuhnya menghendaki kematian dari **Korban Herman (alm)**, akan tetapi tentunya secara tidak langsung kemungkinan itu pasti akan terjadi akibat tindakannya;

Bahwa apabila melihat rumusan unsur ini, dapat dilihat bahwa tindakan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** membuktikan :

- Telah menghendaki (*willens*) meakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa apabila dilihat dari runutan peristiwa sebagaimana telah dijelaskan,



tentunya tindakan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** telah mengaminkan tujuannya untuk menghilangkan nyawa seseorang dalam peristiwa ini yaitu nyawa **Korban Herman (alm)**;

- Telah mengehndaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa. Dengan tindakan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** saat menghujamkan senjata tajam jenis kapak secara berkali-kali ke arah wajah dan badan **Korban Herman (alm)**, tentunya **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun secara tidak langsung telah menghendaki bahwa akan terjadi hilangnya nyawa seseorang yang diakibatkan tindakannya;
- Telah mengetahui bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa orang lain. Dengan tindakan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** saat menghujamkan senjata tajam jenis kapak secara berkali-kali ke arah wajah dan badan **Korban Herman (alm)**, tentunya **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun sudah secara tidak langsung telah mengetahui bahwa akan terjadi hilangnya nyawa seseorang yang diakibatkan tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terjadinya perselisihan antara **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** dan **Korban Herman (alm)**, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun emosi dan segera pergi ke luar untuk mengambil kapak yang tadi disiapkan untuk membelah kayu bakar. Kemudian sesuai **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** membawa kapak, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** tanpa pikir panjang langsung menghujamkan kapak tersebut ke arah kepala **Korban Herman (alm)** sehingga menyebabkan **Korban Herman (alm)** tersungkur. Tidak cukup sekali, **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** pun membabi buta menghujamkan kapak yang **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** kuasai ke arah kepala dan badan **Korban Herman (alm)** kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat itu pula, **Saksi Marwan** dalam kondisi mabuk mencoba untuk menghentikan tindakan **Terdakwa Mulyadi Alias Enji** akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



Setelah **Korban HERMAN (alm)** terkapar bersimbah darah, **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** pun segera pergi dengan membawa Kapaknya. Melihat **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** pergi, **Saksi MARWAN** pun pada saat itu berusaha untuk mengejar **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** dan akan tetapi terlihat oleh **Saksi ANDRE ELMIDAS** dan menanyakan apa yang terjadi terhadap **Korban HERMAN (Alm)** yang kemudian **Saksi MARWAN** menjawab “**KU SI ENJI / SAMA SI ENJI**”. usai melihat kondisi ayahnya yaitu **Korban HERMAN (alm)** terkapar bersimbah darah, **Saksi ANDE ELMIDAS** membangunkan Kakaknya yaitu **Saksi WILDAN MUHAMAD RIJAL** pun segera meminta tolong kepada warga sekitar dan segera membawa **Korban HERMAN (Alm)** ke Rumah Sakit serta melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus RT dan RW di kediamannya;

- Bahwa pada pukul 02.30 WIB atau pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 setelah adanya laporan terkait peristiwa pembacokan yang terjadi kepada **Korban HERMAN (Alm)**, **Saksi RANGGA SUSYANTO** dan **Saksi ANGGI SUHARTONO** selaku anggota Kepolisian langsung mengecek ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada saat itu diketahui **Korban HERMAN (Alm)** telah dibacok menggunakan kapak oleh **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, **Terdakwa Mulyadi Alias ENJI** menyerahkan dirinya ke kantor Kepolisian Resor Cimahi dan mengakui tindakannya yang telah melakukan kekerasan dengan cara membacok menggunakan kapak kepada **Korban HERMAN (Alm)**;

- Bahwa setelah mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, akhirnya **Korban HERMAN (alm)** menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.37 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan Resume Rekam Medis / Visum et Repertum dengan Nomor : RS.01.05/D.XIV.1.4.17.3.1/085/2024 ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dr. Akhmad Imron, Sp.BS(K), M.Kes, KSM Ilmu Bedah Saraf, ditemukan fakta-fakta sebab dari meninggalnya **Korban HERMAN (Alm)** yang menjelaskan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



1. Keadaan Umum : Tampak sakit berat
 - c. Kesadaran : Penurunan kesadaran (nilai kesadaran delapan dari skala lima belas);
 - d. Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh delapan milimeter air raksa (normal);
 - Denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit (cepat);
 - Pernafasan dua puluh dua kali per menit (cepat);
 - Suhu tiga puluh enam derajat celsius (normal).
2. Pemeriksaan luka-luka :
 - a. Kepala :
 - 1) Pada rahang atas sebelah kanan, satu setengah sentimeter di bawah mata kanan, terdapat luka terbuka ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, bentuk elips jika luka dirapatkan membentuk garis lurus, tepi rata, keduasudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.
 - 2) Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis tengah, setinggi puncak telinga kiri, terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar otot, bentuk lonjong arah melintang, tepi rata sudut sebelah kanan lancip dan sebelah kiri tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;
 - 3) Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis tengah, setinggi pertengahan daun telinga kiri, terdapat luka terbuka ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang, bentuk elips jika dirapatkan membentuk garis lurus, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;
 - 4) Pada wajah sisi kiri, tepat di pada sudut mulut sebelah kiri hingga pipi kiri, terdapat luka ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua



sentimeter, dasar otot, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah;

5) Pada kepala sisi kanan hingga telinga kanan, terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah, teraba derik tulang;

6) Pada telinga kiri bagian sepertiga atas, terdapat luka terbuka ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar tulang rawan telinga, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah.

II. Pemeriksaan Penunjang

1. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap dengan hasil : penurunan jumlah sel darah merah dan protein pengikat sel darah merah, tekanan parsial gas karbon dioksida meningkat, kadar gas bikarbonat meningkat.
2. Rontgent dada dan leher dengan hasil : tidak ada kelainan;
3. CT-Scan kepala tanpa kontras dengan hasil : pembengkakan jaringan lunak pada kedua sisi kepala bagian dahi dan pelipis, patah pada tulang pelipis kanan, patah pada rahang atas kanana, patah pada tonjolan tulang mastoid kiri, patah pada rahang bawah kiri, tanda-tanda pendarahan pada otak sisi kanan.

III. Penatalaksanaan dan Perawatan

1. Pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah dilakukan :
 - Pemantauan tanda-tanda vital
 - Pemberian cairan elektrolit melalui pembuluh darah balik
 - Pemberian obat penghilang nyeri dan sedasi melalui pembuluh darah balik
 - Pemberian oksigen dengan pemasangan tabung bantu pernapasan pada tenggorokan
 - Pemasangan selang kateter urin



- Pasien direncanakan operasi emergensi untuk mengatasi pendarahan pada otak.
- 2. Pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat di ruang operasi emergensi dilakukan operasi untuk pembersihan luka, mengurangi tekanan dalam kepala, dan mengatasi pendarahan otak pada pasien.
- 3. Pada pasien dilakukan pemantauan tanda vital dan luka setelah operasi, setelah tindakan pasien dirawat di ruang rawat intensif, pasien mendapatkan transfusi sel darahmerah sebanyak enam kantong dan transfusi plasma darah sebanyak empat kantong.
- 4. Selama perawatan di ruang intensif kondisi pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul lima belas lebih delapan menit pasien mengalami penurunan tekanan darah kemudian dilakukan penambahan jumlah cairan elektrolit yang dimasukkan melalui pembuluh darah balik untuk mengembalikan tekanan darah;
- 5. Pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul lima belas lebih tiga puluh menit, setelah diberikan obat-obatan untuk memperbaiki keadaan umum kondisi pasien tidak mengalami perbaikan. Kepada keluarga diberikan informasi tentang perburukan yang terjadi dan keluarga menyatakan untuk tidak usah dilakukan resusitasi jika kemudian henti napas dan henti jantung.
- 6. Kondisi pasien terus mengalami perburukan, dan pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lebih tiga puluh tujuh menit pasien dinyatakan meninggal dunia.

IV. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, dalam keadaan tidak sadar.
2. Dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka yang sesuai dengan akibat trauma tajam pada rahang atas kanan, kepala sisi kanan, hingga telinga kanan, wajah sisi kiri, pipi kiri, dan telinga kiri;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb



3. Pada korban di IGD dilakukan pemantauan tanda-tanda vital, pemberian cairan elektrolit melalui pembuluh darah balik, pemberian obat penghilang rasa nyeri dan sedasi melalui pembuluh darah balik, pemberian oksigen dengan pemasangan tabung bantu pernapasan pada tenggorokan serta pemasangan kateter urin;
4. Pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat di ruang Operasi emergensi dilakukan operasi untuk pembersihan luka, mengurangi tekanan dalam kepala, dan mengatasi pendarahan pada otak pasien;
5. Pada pasien dilakukan pemantauan tanda vital dan luka setelah operasi, setelah tindakan pasien dirawat di ruang intensif, pasien mendapatkan transfusi sel darah merah sebanyak enam kantong dan transfusi plasma darah sebanyak empat kantong;;
6. Selama perawatan di ruan intensif kondisi pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Karena kondisi pasien yang terus menurun, dokter melakukan edukasi kepada keluarga pasien terkait keadaan pasien, keluarga memutuskan untuk tidak dilakukan tindakan resusitasi seandainya terjadi henti napas dan henti jantung, keluarga menandatangani pernyataan menolak resusitasi;
7. Kondisi pasien semakin menurun dan pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lebih tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat pasien dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 338 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUYADI Alias ENJI Bin AMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pembunuhan** sebagaimana **Dakwaan Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. dan RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, SH.